

서울올림픽기념국민체육진흥공단 상임감사 징계요구 · 경고요구 · 시정요구

제 목 도서인쇄비 목적 외 사용

관 계 부 서 XX

내 용

1. 사건 개요

☼☼(현 XX)은 연간 경륜 경주운영계획 수립 및 경주관련 규정 제반사항 점검 및 단규 개정, 지방시행체 및 경륜선수 노동조합 관련 업무 등을 담당하고 있다.

☼☼에서는 2021. 1월부터 경륜선수 노동조합 관련 법률검토, 단체교섭, 노사협의 등의 업무를 처리하기 위해 노무 관련 전문 지식을 보유한 A에게 관련 업무를 수행하게 하였다.

2024. 2. 16. 공단 부조리신고센터에 A의 사적 목적을 위한 예산 사용 등에 관련한 부조리 신고가 접수되었고, 이에 감사실에서는 A의 2021년부터 2022년까지 예산 지출 내역에 대하여 조사¹⁾한 결과, 해당 직원이 공단의 예산을 사용하여 법률 서적 및 OO 시험 관련 수험서들을 구매한 사실을 확인하였다.

2. 관계 법령 및 판단 기준

「인사규정」 제126조(성실의무)에 따르면 공단의 모든 직원은 정관 및 모든 단규를 준수하며 성실히 직무를 수행하도록 하고 있으며, 「KSPO 임직원 행동강령」 제12조(예산의 목적외 사용금지) 및 「KSPO 임직원 윤리강령」 제9조(공사 구분)에 따라 공단의 재산을 사적으로 사용하거나 업무수행을 위한 공단의 예산을 목적외의 용도로 사용하여 공단에 재산상 손해를 가해서는 아니 된다.

1) 조사는 해당 사안 접수 이후 사실 확인(~3.5), 해당 직원 면담(3.10), 관련자 확인서 징구(3.14), 관련부서 확인서 징구(3.20, 4.23), 해당 직원 확인서 징구(3.25) 및 감사자문 송부(5.7) 및 수령(5.20)을 거침

또한, 「법인예산 및 기금운용계획 집행지침」에서 예산을 집행할 경우 주의사항으로 업무와 관련 없는 지출을 금지하도록 정하고 있다.

따라서, 공단의 임직원은 회사의 예산을 사적으로 사용하거나, 업무와 관련 없는 목적 외의 용도로 사용하지 않아야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

A은 2021. 1월부터 2023. 5월까지 ☆☆에서 근무하였으며, 2021. 3월부터 ☹☹에 □□하여 □□을 병행하던 도중 2021. 7월부터 2022. 9월까지 9차례에 걸쳐 총 41권, 1,320,700원의 법률 서적 및 ○○ 시험 관련 수험서를 구매하였다.

당시 ☆☆장이었던 B은 2021. 7월부터 팀장으로 근무하였으며, A이 법학전문대학원을 입학하여 학업을 병행하고 있다는 사실을 알면서도 해당 도서들의 구매 문서와 지출 결의를 직접 결재하여 회사 예산의 목적 외 사용을 승인하였다.

감사팀에서 확인한 A의 2021. 7월부터 2022. 9월까지 구매한 업무용 도서 구매내역은 【표 1】과 같다.

【표 1】 A의 업무용 도서 구매내역(2021. 7. ~ 2022. 9.)

일자	구매내역	가격(원)
2021. 7. 28.		
2021. 10. 1.		
2021. 12. 14.		

2022. 3. 6.		
2022. 3. 18.		
2022. 5. 6.		
2022. 8. 6.		
2022. 9. 15.		
2022. 9. 25.		
총 41권		1,320,700

관련자 의견 및 검토결과

A은 해당 도서들의 구매 사실은 인정하면서, 본인의 업무를 수행함에 있어 사전 내부 검토 과정이 필요하여 헌법소원, 민형사상 소송, 행정처분과 관련한 도서들을 구매하게 되었고, 이를 활용하여 업무를 처리했으나 구두로 보고하는 경우가 많아 업무 관련 문서는 현재 존재하지 않는다고 하였다.

이와 함께, A은 업무용 도서는 업무에 필요하다면 종류에 한정이 없다고 생각했으며, 수험서라는 이유만으로 도서가 가지고 있는 기능 자체가 문제가 되지 않을 것이라고 판단하였다고 답하였다.

또한, 타부서에서도 노무사, 세무사 등 관련 수험서적 등을 구매하여 업무에 활용한 사례가 있고, 당시 구입한 도서를 활용해 OO 자격을 취득함에 따라 업무용 도서 구입을 통해 업무 역량을 강화하고 능력을 향상했다고 답하였다.

그러나, A이 말한 것처럼 해당 서적들을 활용하여 만든 문서가 전무하여 업무 연관성을 본인이 입증하지 못하고 있는 상황이다.

그리고, A이 구매한 도서 중 헌법, 형법, 노동법, 행정법 관련 일부 서적 등은 A이 수행했던 업무와 연관성이 있다고 볼 여지는 있으나 A이 구매하여 보관하고 있던 도서들 중 16권을 직접 수령²⁾하여 확인한 결과, ‘ㄸㄸ’, ‘ㄸㄸ’, ‘ㄸㄸ’, ‘ㄸㄸ’의 기능이 일반적인 상식과 사회통념으로 판단할 때 업무보다는 OO시험과 연관성이 높다고 볼 여지가 충분하므로 구매한 도서 전체가 업무 관련성이 있다고 판단하기는 어렵다.

아울러, 타부서의 노무 서적 구매³⁾와 관련해, 일부를 구매한 직원에게 확인한 결과, 당시 노무에 대한 업무 이해도가 부족하여 원활한 수행을 위해 참고할 수 있는 법전들과 법률 해석 관련 서적을 구매하였다고 밝혔으며, 공인 회계사 및 세

2) 2024. 6. 25.에 경륜경정총괄본부를 방문하여 총 41권 중 17권을 수령하였으나 1권은 구매 목록에 없는 도서였으며, 나머지 서적들의 경우 법령 개정 등에 따라 폐기 또는 개인 보관 중 분실하였다고 진술하였음

3) 노무 관련 서적은 ‘≈≈’, ‘▽▽’, ‘ㄱㄱ’ 등이며, 2024. 7. 2. 해당 직원과 유선으로 구매사실 및 구매목적을 확인하였음

무사 관련 서적⁴⁾의 경우 재무 관련 부서가 국제회계기준(IFRS)⁵⁾에 부합하는 업무 처리를 위해 필요한 서적이었음을 확인하였다.

게다가, 공단의 연간 교육과정 중 도서 구매를 지원하는 ‘독서아카데미’ 교육의 경우, 수험서 등 직무와 관련이 없는 도서는 제외하고 있으므로 위 사람의 주장은 받아들이기 어렵다.

참고로 2021년부터 2022년까지의 기금조성총괄본부(현 경륜경정총괄본부) 전체 도서인쇄비 지출액을 확인한 결과, 2021년 1,366,920원, 2022년 3,131,060원으로 총 4,497,980원이며, A이 지출한 도서인쇄비 총액은 1,320,700원으로 전체의 29.7%를 차지하고 있었다.

한편, B은 당시 A이 노무 업무 뿐 아니라 다양한 법률적 검토에 도움이 될 것으로 판단하여 해당 도서들에 대한 구매를 승인하였음을 인정하였다.

징계요구 양정

A은 2021. 1월부터 ☆☆에서 근무하며 업무와 학업을 병행하며 법률 관련 서적과 ○○ 시험 관련 수험서를 2021. 7월부터 2022. 9월까지 9차례에 걸쳐 도서인쇄비 1,320,700원으로 총 41권의 도서 구매로 회사의 예산을 목적 외로 사용하여 「KSPO 임직원 행동강령」 제12조(예산의 목적외 사용금지), 「KSPO 임직원 윤리강령」 제9조(공사 구분) 및 「법인예산 및 기금운용계획 집행지침」을 위반하여, 「복무규정」 제3조(성실의 의무) 및 「인사규정」 제126조(성실의무)을 어겼으므로 「인사규정」 제144조(징계사유 등) 제1항 제1호 “법령 정관 그 밖의 모든 단규에 위반한 경우”의 징계사유에 해당한다.

이에 따라, 「인사규정」 제144조 [별표 7] “징계양정기준” 상 ‘1. 성실의무위

4) 회계 관련 구매 서적은, ‘IFRS 회계원리’, ‘IFRS 중급회계(상, 하)’, ‘2023 세법 요약서’, ‘부가가치세 해설’로 확인됨

5) 기업의 회계처리와 재무제표에 대한 국제적 통일성을 높이기 위해 국제회계기준위원회에서 마련해 공표하는 회계기준으로, 2024. 7. 1 前 재무 관련 부서 실무 담당자에게 관련 서적들의 구매사유에 대해서 확인하였음

반’의 ‘다. 부작위·직무태만 또는 회계질서 문란’에 해당하고, 2021. 7.부터 2022. 9.까지 총 9회에 걸쳐 지속적으로 총 41권의 법률 관련 서적과 ○○ 시험 관련 수험서를 구매하여 행위의 기간과 도서한 구매의 양이 적다고 할 수는 없으나, 일부 구매 도서들이 위 사람의 주장처럼 업무에 활용되었을 개연성이 인정될 수 있으며, 실제로 16권은 보관하고 있었고 과거에 유사한 사례가 발생한 적이 없는 것 등을 종합적으로 고려할 때 비위의 정도는 경하다고 판단되며, 당시 팀장이었던 B의 결재를 득하여 지출이 이루어졌으므로 과실의 정도도 높지 않다고 볼 수 있으므로 징계처분(경징계)을 함이 상당하다고 판단된다.

조치할 사항

이사장은

【징 계】 회사의 예산을 사용하여 업무 관련성이 높지 않은 법률 서적 및 ○○ 시험 관련 수험서를 총 9회에 걸쳐 41권을 구매하여 「KSPO 임직원 행동강령」, 「KSPO 임직원 윤리강령」 및 「법인예산 및 기금운용계획 집행지침」을 위반한 아래의 직원에 대해 「인사규정」 제144조(징계사유 등) 제1항 제1호 및 제2호에 따라 “경징계 이상” 처분하시기 바랍니다.

【경 고】 회사의 예산을 사용하여 업무 연관성이 높지 않은 법률 서적 및 ○○ 시험 관련 수험서 구매를 인지하였음에도 문서 기안 및 지출결의 과정을 결재하여 회사 예산의 목적 외 사용을 승인한 아래의 직원에 대해 “경고” 처분하시기 바랍니다.

【시 정】 회사의 예산을 사용하여 구매한 총 41권의 법률 서적 및 ○○ 시험 관련 수험서 중 미반납 도서 25권에 해당하는 구매금액 794,000원을 환수하시기 바랍니다.